AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ FUX, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual nº 21.116/2021, oriunda do Estado de Goiás, que institui pagamento, a título de compensação financeira, pelo uso do dispositivo de monitoramento eletrônico por acusado, preso ou condenado. Vícios de forma e de conteúdo. Inconstitucionalidades formais. Burla à divisão constitucional de competências para legislar sobre Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal. Competências privativas da União Federal. Inconstitucionalidades materiais. Violação ao princípio democrático, da segurança pública, da proteção à vida, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso, bem como à vedação da proteção deficiente. Malferimento sistemático dos direitos e garantias fundamentais, bem como à jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Necessidade de provimento cautelar de urgência para suspender a vigência do diploma impugnado.

PARTIDO VERDE - PV, Partido Político com registro no Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ sob o nº 31.886.963/0001-68 (Doc. 3), com sede no Setor Comercial Norte Quadra 1, Bloco F, Salas 711, 712 e 713, Asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70.711-905, neste ato representado por seu Presidente Nacional (Doc. 2) vem, respeitosamente, diante da ilustre presença de Vossa Excelência, por meio do advogado que a esta subscreve, com poderes constantes na procuração em anexo (Doc. 1), com fundamento no art. 102, I, alínea *"a"* c/c art. 103, VIII, ambos da CRFB/1988, bem como na íntegra da Lei Federal 9.868/1999, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em desfavor da Lei Estadual goiana 21.116/2021, por conter: (i) **inconstitucionalidades formais**, dada flagrante violação à competência da União para legislar sobre Direito Penal e Processo Penal, inclusa a Execução Penal, a teor do artigo 22, I, da CRFB/1988; (ii) **inconstitucionalidades materiais**, por violar sistematicamente o conteúdo material dos direitos e garantias fundamentais, notadamente o princípio democrático (Art. 3º), da segurança pública (Art. 144, *caput*), da proteção à vida (Art. 5º, *caput* c/c Art. 227, *caput*), e da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III), ambos dispostos expressamente na CRFB/1988, bem como os princípios implícitos da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, e a vedação à proteção deficiente, além da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conforme expor-se-á; (iii) **feição intrinsecamente discriminatória de cunho racial**, consoante será empiricamente abordado por meio de uma Sociologia da intervenção penal no Brasil.

I – Do Objeto da Ação

1. A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem como objeto a declaração de inconstitucionalidade do inteiro teor da Lei n. 21.116/2021, procedente do Estado de Goiás, uma vez que sua edição contraria frontalmente a Constituição Federal de 1988, tanto na perspectiva formal, quanto na material, além de confrontar-se com a jurisprudência deste Colendo Supremo Tribunal Federal, no tocante à matéria. Nesse sentido, transcreve-se, abaixo, a íntegra da norma combatida (Doc. 4):

> **LEI Nº 21.116, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021**
> Institui a cobrança, a título de compensação financeira, pelo uso de equipamento de monitoração eletrônica por acusado, preso ou condenado no âmbito do Estado de Goiás.
> A **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS**, nos termos do art. 10
> da Constituição do Estado, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
> CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O investigado, acusado, preso ou condenado que tiver deferida ou decretada contra si, a pedido da autoridade policial ou membro do Ministério Público, em sede de investigação criminal, processo penal ou execução penal, a utilização de equipamento de monitoração eletrônica, deverá arcar com as suas despesas, inclusive, as referentes à manutenção do referido equipamento.

§ 1º Será de total e irrestrita responsabilidade do investigado, acusado, preso ou condenado a conservação do equipamento de monitoração eletrônica utilizado por ele, que será responsabilizado em caso de avaria ou dano ao equipamento ou a seus acessórios.

§ 2º No ato da devolução do equipamento, esse será submetido a avaliação técnica para a averiguação de eventuais danos ou avarias e haverá a expedição de laudo pormenorizado.

§ 3º Caso o laudo técnico expedido ateste avarias ou danos ao equipamento de monitoração eletrônica, seu usuário deverá ressarcir o prejuízo à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária.

§ 4º A recusa injustificada ao pagamento não implicará qualquer limitação à liberdade de locomoção do interessado, nos termos de determinação judicial.

§ 5º Na hipótese do § 4º deste artigo, o servidor responsável certificará o inadimplemento e encaminhará a documentação necessária e o demonstrativo de cálculo à Procuradoria- Geral do Estado – PGE, para inscrição em dívida ativa, observado o disposto no § 3º do art. 2º da Lei nº 16.077, de 11 de julho de 2007.

Art. 2º Os recursos arrecadados com os valores cobrados pela utilização de equipamento de monitoração eletrônica de que trata o *caput* do art. 1º desta Lei serão destinados para melhorias no sistema de execução penal estadual, a serem alocados no Fundo Penitenciário Estadual – FUNPES.

Art. 3º A obrigação prevista no art. 1º desta Lei não se aplica aos beneficiários da gratuidade judiciária, assim reconhecidos pela autoridade judiciária responsável pela ordem de monitoração eletrônica.

Parágrafo único. A análise a que se refere o *caput* deste artigo ocorrerá sempre que for deferida medida que possibilite liberdade provisória, medidas protetivas, medidas restritivas de direito ou qualquer expediente que possibilite a liberdade do acusado no curso do processo ou durante o cumprimento da pena.

CAPÍTULO II
DA FORMA E DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO
Art. 4º Os valores devidos pela utilização do equipamento de monitoração eletrônica serão recolhidos por Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais, expedido pela Secretaria de Estado da Economia, preferencialmente pela internet.
§ 1º O interessado deverá encaminhar os comprovantes mensais de pagamento à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária.
§ 2º A pedido dos interessados que não dispuserem de acesso à internet, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária fornecerá o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais para o devido pagamento nas instituições financeiras.

CAPÍTULO III
DO VALOR E DO REAJUSTE
Art. 5º O titular do órgão responsável pela execução penal, por ato normativo, definirá os valores das despesas com a utilização do equipamento de monitoração eletrônica, tais como, o custo pelo uso, o dano, a inutilização e/ou o extravio.

CAPÍTULO IV
DA APLICABILIDADE
Art. 6º O inadimplemento sujeitará o monitorado à inscrição do débito em dívida ativa, sem prejuízo de outras sanções.
Parágrafo único. Será extinta a dívida ativa, se sobrevier sentença absolutória ou decisão que declare extinta a ação penal.
Art. 7º Decreto será expedido em regulamentação ao disposto nesta Lei. Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Goiânia, 05 de outubro de 2021; 133º da República. RONALDO



CAIADO
Governador do Estado VINÍCIUS CIRQUEIRA
Deputado Estadual

2. Veja-se que o diploma supramencionado permite a cobrança, a título de compensação financeira, pelo uso do equipamento de monitoração eletrônica a acusado, preso ou condenado no âmbito do Estado de Goiás.

3. Ocorre que esta norma viola frontalmente a CRFB/1988, **a uma**, por legislar sobre matéria de competência privativa da União; **a duas**, por violar sistematicamente o conteúdo material dos direitos e garantias fundamentais, notadamente o princípio democrático (Art. 3º), da segurança pública (Art. 144, *caput*), da proteção à vida (Art. 5º, *caput* c/c Art. 227, *caput*), e da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III), ambos dispostos expressamente na CRFB/1988, bem como os princípios implícitos da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, e a vedação à proteção deficiente, além da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria; **a três**, por conter uma feição intrínsecamente discriminatória de cunho racial, conforme mostrar-se-à mais adiante por meio de uma sociologia da intervenção penal no Brasil.

II – Legitimidade Ativa e Cabimento

4. Segundo o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal, a legitimidade ativa de Partido Político com representação no Congresso Nacional não sofre as restrições decorrentes da exigência de pertinência temática nas ações do controle concentrado (ADI n. 1.407-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 24.11.2000).

5. Sendo certo que o autor da presente demanda é Partido Político com representação no Congresso Nacional, não há óbices à interposição da presente

Ação Direta de Inconstitucionalidade, do ponto de vista da Legimitidade Ativa. Desse modo, e em conformidade com o art. 2º, VIII[1], da Lei 9.868/1999 e o art. 103, VIII[2], da CRFB/1988, a referida agremiação partidária é parte legítima para a propositura da presente Ação.

6. *Ad argumentandum tantum*, ainda nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte Constitucional, o Partido Político com representação no Congresso Nacional possui **legitimidade ativa universal**:

> "Os Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional acham-se incluídos, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, no rol daqueles que possuem **legitimação ativa universal**, gozando, em consequência, da ampla prerrogativa de impugnarem qualquer ato normativo do Poder Público, independentemente de seu conteúdo material. *[...]*. O reconhecimento da legitimidade ativa das agremiações partidárias para a instauração do controle normativo abstrato, **sem as restrições decorrentes do vínculo de pertinência temática**, constitui natural derivação da própria natureza e dos que justificam a existência, em nosso sistema normativo, dos Partidos Políticos." (ADI 1.096 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16-3- 1995, DJ de 22-9-2004) (grifamos)

7. Assim, não havendo dúvidas acerca da Legitimidade Ativa do Autor, resta evidenciar que, nos termos da Constituição Federal de 1988, artigo 102, I, "*a*", caberá Ação Direta de Inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo federal ou estadual junto ao Supremo Tribunal Federal. Nestes casos, leciona a Jurisprudência, impende considerar-se a Carta da República como parâmetro de controle, como é o caso na presente Ação Direta.

---

[1] "Art. 2º Podem Propor a ação direta de inconstitucionalidade: [...] VIII – Partido político comrepresentação no Congresso Nacional;"

[2] "Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: [...] VIII – Partido político com representação no Congresso Nacional;"

III – Do Direito.

III.1 – Das Inconstitucionalidades formais. Burla à divisão constitucional de competências para legislar sobre Processo Penal, Direito Penal e Execução Penal. Norma estadual goiana que nasce com vício insuperável e inconvalidável quanto à forma.

8. Inicialmente, cumpre salientar que o STF possui entendimento consolidado em sua jurisprudência acerca da invalidade de atos cujo teor contenham a mácula da inconstitucionalidade formal.

9. Sobre o tema, a Corte tem consignado que a definição das regras de competência, na medida em que estabelece limites e organiza a prestação jurisdicional pelo Estado, é um dos componentes básicos do ramo processual da ciência jurídica, cuja competência legislativa foi atribuída, pela CF de 1988, privativamente à União (ADI 1.807, Rel. Min. **DIAS TOFFOLI**, DJe 9.2.2015).

10. Nada obstante, também nos casos em que os entes federados alegam interesse público e segurança coletiva, é assente a aplicabilidade do entendimento acima destacado. Note-se que, ao julgar a constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, por exemplo, esta Corte assentou **que caberá, nos termos do artigo 22, I, da CRFB/1988, à União legislar sobre matérias de predominante interesse geral.** (ADI 3.112, Rel. Min. **RICARDO LEWANDOWSKI**, DJe 26.10.2007).

11. Nessa linha, o entendimento consolidado pela Corte deve prevalecer também em relação à presente espécie. É que o legislador estadual goiano, ao editar a norma 21.116/2021, invadiu a competência da União, logo que tratou acerca de **PROCESSO, INVESTIGAÇÃO E EXECUÇÃO PENAL**, fazendo-o expressamente no bojo do seu artigo primeiro e seguintes, nos quais disciplina valores, prazos, forma e, pasmem, até mesmo os reajustes relativos aos valores

que serão cobrados pelo monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:

> Art. 1º O investigado, acusado, preso ou condenado que tiver deferida ou decretada contra si, a pedido da autoridade policial ou membro do Ministério Público, em sede de **investigação criminal, processo penal ou execução penal**, a utilização de equipamento de monitoração eletrônica, deverá arcar com as suas despesas, inclusive, as referentes à manutenção do referido equipamento. (Lei Estadual de Goiás nº 21.116/ 2021)

12. Data vênia, Excelentíssimo(a) Senhor(a) Relator(a), não pode produzir qualquer efeito no mundo jurídico uma norma que **invade a competência privativa da União**, sob pena de permitir-se que os diversos legisladores estaduais possam disciplinar, cada qual a seu modo, as normas de Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal que assim julgarem mais apropriadas.

13. A matéria vexada pela lei impugnada **não é atribuição de norma estadual, conquanto deve prevalecer a disciplina conferida pelo Congresso Nacional e pelo sistema federal de produção de normas.** É este o entendimento predominante no ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. Sobre o tema, destaque-se, ainda, os seguintes julgados:

> **Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital que regulou preço cobrado por estacionamento. Inconstitucionalidade formal e material. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 4.862, rel. Min. Gilmar Mendes; AgR-RE 730.856, rel. Min Marco Aurélio; ADI 1.623, rel. Min. Joaquim Barbosa.** [...] 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma.
>
> (ADI 4008, Relator(a): **ROBERTO BARROSO**, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG

15-12-2017 PUBLIC 18-
12-2017)

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.623/01 do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre critérios de proteção do ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador. Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União. 1. Inconstitucionalidade formal da Lei nº 3.623/01 do Estado do Rio de Janeiro, a qual estabelece critérios para determinação de padrões de qualidade no ambiente de trabalho e versa sobre a proteção da saúde dos trabalhadores. 2. Competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e sua inspeção, consoante disposto nos arts. 21, inciso XXIV, e 22, inciso I, da Constituição. Precedentes: ADI nº 953/DF; ADI nº 2.487/SC; ADI nº 1.893/RJ. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(ADI 2609, Relator(a): **DIAS TOFFOLI**, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015)

1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital no 3.136/2003, que "disciplina a atividade de transporte de bagagens nos terminais rodoviários do Distrito Federal". 3. Alegação de usurpação de competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I) e/ou sobre "condições para o exercício de profissões" (CF, art. 22, XVI). 4. Com relação à alegação de violação ao art. 22, I, da CF, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é o caso de declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 3.136/2003, em razão da incompetência legislativa das unidades da federação para legislar sobre direito do trabalho. Precedentes citados: ADI no 601/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno, unânime, DJ 20.9.2002; ADI no 953/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, unânime, DJ 2.5.2003; ADI-MC no 2.487/SC, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, unânime, DJ 1.8.2003; ADI no 3.069/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, unânime, DJ 16.12.2005.

5. Quanto à violação ao art. 22, XVI, da CF, na linha dos precedentes do STF, verifica-se a inconstitucionalidade formal dos arts. 2o e 8o do diploma impugnado por versarem sobre condições para o exercício da profissão. Precedente citado: ADI-MC no 2.752/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, maioria, DJ 23.4.2004. [...] 7. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da legislação impugnada.

(ADI 3587, Relator(a): **GILMAR MENDES**, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-01 PP-00149 LEXSTF v. 30, n. 353, 2008, p. 75-84)

CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 3.594/2005, DO DISTRITO FEDERAL. DISPENSA DO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE TRIBUTOS E TÍTULOS OBRIGACIONAIS VENCIDOS NO PERÍODO DE PARALISAÇÃO POR GREVE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE
DIREITO CIVIL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados- Membros, Distrito Federal e Municípios, e a partir dessas opções pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A lei distrital sob análise atinge todos os devedores e tem por objeto obrigações originadas por meio dos títulos que especifica; sendo, consequentemente, norma de Direito Civil, previsto como de competência privativa da União, nos termos

do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes nesse sentido. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, por vício formal.

(ADI 3605, Relator(a): **ALEXANDRE DE MORAES**, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 12-09-2017 PUBLIC 13-09-2017)

14. **Portanto, como assenta a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a CRFB/1988 não confere autonomia organizacional absoluta aos entes federados. Muito ao contrário, a Carta estabelece um rol taxativo de matérias que serão de competência privativa da União, ponto a que os demais entes deverão prestar observância, sob pena de serem invalidadas as suas leis.**

15. **Por fim, e para recordar a memória jurisprudencial do Ministro CELSO DE MELLO, ao tratar sobre o tema, o então Decano anotou que, quando estamos a tratar de um sistema de poderes enumerados e de repartição a nível constitucional de competências, aí encontrar-se-á a razão pela qual os estados-membros e o Distrito Federal não possuem competência para legislar sobre direito processual. (ADI 2699, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 10.6.2015).**

16. Com esteio na Jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal, e apoiado na dicção do constituinte originário, impende declarar-se a inconstitucionalidade formal da norma objurgada.

III.2 Das Inconstitucionalidades materiais. Violação sistemática ao conteúdo material dos direitos e garantias fundamentais, notadamente o princípio democrático (Art. 3º), da segurança pública (Art. 144, *caput*), da proteção à vida (Art. 5º, *caput* c/c Art. 227, *caput*), da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III), ambos dispostos expressamente na CRFB/1988, bem

como aos princípios implícitos da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, e a vedação à proteção deficiente, além da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

17. Ínclitos julgadores, a questão posta em discussão na presente espécie requer, para seu deslinde, a leitura sistemática dos direitos e garantias fundamentais. Neste ponto, funda-se a nossa abordagem, inicialmente, no que assentado pelo E. Ministro **GILMAR MENDES**, que, ao abordar a necessidade de controle de constitucionalidade sobre as leis penais, anotou que deve o Supremo Tribunal Federal exercer rígido controle sobre a atividade legislativa, **devendo ser declaradas inconstitucionais as normas que transgridem não somente as regras expressas, mas também os princípios contidos na Carta**. Sobre o tema, confira- se, no que interessa:

> [...] **1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS**. 1.1.
> Mandatos Constitucionais de Criminalização: A Constituição de 1988 contém um significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a criminalização de condutas (CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 227, § 4º). Em todas essas normas é possível identificar um mandato de criminalização expresso, tendo em vista os bens e valores envolvidos. **Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção (*Eingriffsverbote*), expressando também um postulado de proteção (*Schutzgebote*). Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso (*Übermassverbote*), como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (*Untermassverbote*). Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. 1.2. Modelo exigente de controle de constitucionalidade das leis em matéria penal, baseado em níveis de intensidade: Podem ser**



> **distinguidos 3 (três) níveis ou graus de intensidade do controle de constitucionalidade de leis penais, consoante as diretrizes elaboradas pela doutrina e jurisprudência constitucional alemã: a) controle de evidência (*Evidenzkontrolle*); b) controle de sustentabilidade ou justificabilidade (*Vertretbarkeitskontrolle*); c) controle material de intensidade (*intensivierten inhaltlichen Kontrolle*). O Tribunal deve sempre levar em conta que a Constituição confere ao legislador amplas margens de ação para eleger os bens jurídicos penais e avaliar as medidas adequadas e necessárias para a efetiva proteção desses bens. Porém, uma vez que se ateste que as medidas legislativas adotadas transbordam os limites impostos pela Constituição – o que poderá ser verificado com base no princípio da proporcionalidade como proibição de excesso (*Übermassverbot*) e como proibição de proteção deficiente (*Untermassverbot*) –, deverá o Tribunal exercer um rígido controle sobre a atividade legislativa, declarando a inconstitucionalidade de leis penais transgressoras de princípios constitucionais. [...]**
> (HC 104410, Relator(a): **GILMAR MENDES**, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012)

18. Contudo, este entendimento, cuja gênese doutrinária foi apontada pelo precedente supramencionado no âmbito do pensamento constitucional alemão, acerca da possibilidade de controle constitucional de leis penais, não é dissonante do entendimento exarado pelo Tribunal Pleno, que, em diversas assentadas, julgou procedentes Ações Diretas que impugnavam leis penais, reconhecendo a ocorrência de um concurso de inconstitucionalidades formais e materiais, simultaneamente, bem como **a necessidade de se proteger a unidade material da CRFB/1988**. Sobre o tema, destaque-se:

> **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.370/2009 DA BAHIA. DISCUSSÃO SOBRE A EXCLUSIVIDADE DA POLÍCIA CIVIL PARA NA ATUAR NA PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA PROCESSUAL. MATÉRIA DE**

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 593.727, COM REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. [...].
(ADI 4318, Relator(a): **CÁRMEN LÚCIA**, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 13-02-2019 PUBLIC 14-02-2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS E DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA OCUPANTES E EX- OCUPANTES DE CARGOS COM PRERROGATIVA DE FORO. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS ATÉ 15 DE SETEMBRO DE 2005. 1. A
proposição nuclear, em sede de fiscalização de constitucionalidade, é a da nulidade das leis e demais atos do Poder Público, eventualmente contrários à normatividade constitucional. Todavia, situações há que demandam uma decisão judicial excepcional ou de efeitos limitados ou restritos, porque somente assim é que se preservam princípios constitucionais outros, também revestidos de superlativa importância sistêmica. 2. Quando, no julgamento de mérito dessa ou daquela controvérsia, o STF deixa de se pronunciar acerca da eficácia temporal do julgado, é de se presumir que o Tribunal deu pela ausência de razões de segurança jurídica ou de interesse social. Presunção, porém, que apenas se torna absoluta com o trânsito em julgado da ação direta. **O Supremo Tribunal Federal, ao tomar conhecimento, em sede de embargos de declaração (antes, portanto, do trânsito em julgado de sua decisão), de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social que justifiquem a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, não deve considerar a mera presunção (ainda relativa) obstáculo intransponível para a**



> **preservação da própria unidade material da Constituição.** [...].
> (ADI 2797 ED, Relator(a): **MENEZES DIREITO**, Relator(a) p/ Acórdão: AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2012, DJe-039 DIVULG 27-02-2013 PUBLIC 28-02-2013 EMENT VOL-02678-01 PP-00001)

19. Ora, este mesmo entendimento que tem balizado a jurisprudência desta Suprema Corte também merece aplicabilidade nesta espécie. É que a lei combatida, ao dispor sobre a cobrança pelo uso de equipamento de monitoração eletrônica, por acusado, preso ou condenado, no âmbito do Estado de Goiás, disciplinando, ainda, valores, prazos, forma e até mesmo os reajustes relativos ao monitoramento eletrônico possui uma insuperável transgressão ao princípio implícito que veda a proteção deficiente (*untermaβverbot*).

20. Na prática, os apenados, que estão inseridos na realidade do sistema prisional brasileiro serão expostos **a mais um tipo de transgressão de direitos: a cobrança de valores financeiros para o cumprimento de suas reprimendas.**

21. Excelentíssimo(a) Senhor(a) Relator(a), o cumprimento de sanção penal não pode ser transformado num bem monetizado, transformado num valor pecuniário a ser pago ao Estado, porque a sanção criminal deriva da própria atividade estatal, a quem compete punir, **observando a Lei e os fins públicos do cumprimento da pena**.

22. Imputar aos internos do Sistema Carcerário **mais um tipo de penalidade** significará opor a eles e aos seus familiares uma irreparável condição, tornar-se a sua inserção social ainda mais dificultada, bem como a de seus congêneres, que muito embora sob o cumprimento de sanção criminal, não são menos humanos e nem sub-humanos. O fim mesmo da aplicação da pena é o retorno do indivíduo à sociedade e não a imputação de tortura ou sanção criminal vitalícia.

23. A realidade, Excelência, é que o cumprimento de sanção criminal em nossa Pátria impõe um **ônus severo e de difícil reparação à vida dos detentos**, e, na prática, **contribui para alimentar um ciclo vicioso no qual, muito ao contrário do que dispõem as normas criminais, os apenados acabam, sistematicamente, regressando ao sistema carcerário**.

24. Seria fácil acreditar que uma lei, feita à base somente de tinta e papel como a que estamos a combater nesta Exordial, fosse capaz de *ressarcir aos cofres público*s a sua probidade e a sua estabilidade econômica. O mesmo também pode ser dito em relação a recuperar a juventude dos encarcerados, sobre quem recairá estas cobranças.

25. Mas, infelizmente, não será este o retorno social que a lei propiciará, pois os valores monetários cobrados de famílias economicamente miseráveis não devolverão a eles qualquer horizonte de vida, perspectiva profissional e nem mesmo poderão implementar melhorias significativas ao sistema prisional.

26. Nessa linha, podemos admitir que os valores 'economizados' pelo Estado de Goiás nem de longe reporão o enorme **custo social** que temos no Brasil em manter um exército de apenados nos estabelecimentos prisionais, onde, na maior parte das vezes sequer são exercidas atividades educadoras, reabilitadoras ou mesmo profissionais.

27. Muito ao contrário, a vigência da norma em questão revela, antes de mais nada, a **FALTA DE PROJETOS CONCRETOS PARA A REALIDADE DO SISTEMA PRISIONAL** e a completa obsolescência da forma como se concebe o cumprimento de pena, levando à produção e difusão de discursos meramente demagógicos.

28. Pode-se dizer, nessa esteira, que a norma estadual goiana retroalimenta um ciclo de geração de **violência institucionalizada** na qual



morrem tanto jovens apenados quanto servidores públicos que ingressam nas forças policiais do Estado, tornando ainda mais insalubre a atividade policial e **inviabilizando a reinserção social dos internos**.

29. **Além de tudo, na prática, a norma do Estado de Goiás vilipendia a dignidade da pessoa humana e imputa, como asseveramos acima, nova reprimenda.**

30. **Para tanto, basta lembrar que este Supremo Tribunal Federal, no exercício do múnus que lhe confere a CRFB/1988, já observou a existência de um estado de coisas inconstitucional em relação aos estabelecimentos prisionais brasileiros.**

31. **Naquela assentada, a Corte anotou que as condições desumanas de custódia grassavam o sistema penitenciário em todo o país e que, ademais, esse quadro gerava uma violação ampla aos direitos e garantias fundamentais.**

> CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
> FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. **SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente**
> **quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema**



> **penitenciário nacional ser caraterizado como "estado de coisas inconstitucional".** FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
> (ADPF 347 MC, Relator(a): **MARCO AURÉLIO**, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016)

32. No julgado supramencionado, esta Corte observou que a ocorrência de **falhas estruturais** dificultava a imposição e o cumprimento das penas, e que isso está umbilicalmente relacionado a um **quadro de falência estrutural das políticas públicas relativas à matéria**.

33. O que se vê, nesta espécie, é senão um mero desdobramento da mesma crise penitenciária, que tem atravessado vários governos consecutivos, e **permanece como um elemento de sistemática vulnerabilização dos direitos e garantias fundamentais**.

34. Há, portanto, uma crise velada que ocorre no Brasil e que manifesta, neste feito, mais uma de suas cruéis facetas, a cobrança pelo uso de equipamento de monitoração eletrônica, **a despeito da vigência das normas constitucionais que elencamos, bem como da ocorrência de um estado de coisas inconstitucional**, conforme, assertivamente, anotou este Supremo Tribunal Federal.

35. Nesta seara, retomamos então o que assentou o S. Exc. o Min.

GILMAR MENDES no voto-condutor do HC 104.414, quando este doutrinador observa que **o sistema de imposição de reprimendas criminais deve estar submetido ao controle jurisdicional, notadamente da Corte Constitucional**, **uma vez que a esta se atribui a natureza mesmo de avalizar a proporcionalidade com que o legislador conformou os fatos e prognoses empíricos, face às normas dos direitos e garantias fundamentais**. Sobre o tema, confira-se:

> A jurisprudência da Corte Constitucional alemã acabou por consolidar entendimento no sentido de que do significado objetivo dos direitos fundamentais resulta o dever do Estado não apenas de se abster de intervir no âmbito de proteção desses direitos, mas também de proteger tais direitos contra a agressão ensejada por atos de terceiros. Essa interpretação da Corte Constitucional empresta, sem dúvida, uma nova dimensão aos direitos fundamentais, fazendo com que o Estado evolua da posição de "adversário" para **uma função de guardião desses direitos**. É fácil ver que a ideia de um dever genérico de proteção fundado nos direitos fundamentais relativiza sobremaneira a separação entre a ordem constitucional e a ordem legal, permitindo que se reconheça uma irradiação dos efeitos desses direitos sobre toda a ordem jurídica. [...]. **A tarefa do Tribunal Constitucional é, portanto, a de fiscalizar a legitimidade constitucional da atividade legislativa em matéria penal, lastreado pelo princípio da proporcionalidade, seguindo, dessa forma, a máxima: quanto mais intensa seja a intervenção legislativa penal em um direito fundamental, mais intenso deve ser o controle de sua constitucionalidade realizado pelo Tribunal Constitucional. Essas são as premissas para a construção de um modelo exigente de controle de constitucionalidade das leis em matéria penal, baseado em níveis de intensidade.**
>
> (HC 104410, Relator(a): **GILMAR MENDES**, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012)

36. **Ainda que assim não fosse**, cumpre, por último, observar, em conformidade com o que anotou S. Exc. o Min. **LUÍS ROBERTO BARROSO**, a importância de buscar o sentido, a finalidade dos atos administrativos,[3] razão pela qual torna-se importante impugnar-se, na presente Ação Direta, também os exatos **os motivos que justificaram a sanção e aprovação do projeto de lei que deu origem ao diploma estadual questionado.**

37. Naquele projeto, o que se dispunha era a respeito da necessidade de estancar- se uma sangria de gastos públicos com os internos, de maneira que o valor **despendido** com o sistema prisional pudesse ser devidamente realocado em atividades estatais consideradas pelas autoridades subscritoras como mais **apropriadas**. Novamente, tem-se aqui uma subversão dos fins públicos do cumprimento da pena e do sistema carcerário, com a imposição de nova penalidade aos internos, bem como a inoportuna e clara **FALTA DE PROJETOS CONCRETOS PARA A REALIDADE DO SISTEMA PRISIONAL**.

38. **Todo esse conjunto de fatores representa uma violação sistemática ao conteúdo material dos direitos e garantias fundamentais, notadamente o princípio democrático (Art. 3º), da segurança pública (Art. 144, *caput*), da proteção à vida (Art. 5º, *caput* c/c Art. 227, *caput*), da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III), ambos dispostos expressamente na CRFB/1988, bem como aos princípios implícitos da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, e a vedação à proteção deficiente, bem como à jurisprudência do STF.**

[3] Importante análise nesse sentindo – da vinculação do Administrador aos princípios da Administração pode ser destacada em: BARROSO, Luís Roberto. **Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito** (O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). Disponível em: http://www.luisrobertobarroso.com.br/wpcontent/uploads/2017/09/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf, pag. 36; Acesso em: 23.1.2022.

III.3 Da feição intrinsecamente discriminatória de cunho racial: uma Sociologia da intervenção criminal no Brasil.

39. Em sua Tese de Doutorado em Sociologia apresentada à Universidade de S. Paulo (USP), em que pesquisou sobre o tema do monitoramento eletrônico dos internos, **RICARDO URQUIZAS CAMPELLO** colheu relatos acerca da realidade do monitoramento, em diversos estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo, trazendo à luz alguns casos empíricos. Sobre o tema, destacou o relato de **DEIVID**, interno da Unidade Penitenciária II de Sorocaba, cuja pena regrediu ao regime fechado por 15 meses, após uma falha técnica no equipamento de rastreamento. A seguir, confira-se trecho do relato:

> **Deivid aguardou por dois anos no regime fechado até que o 'benefício' do semiaberto fosse novamente concedido. Durante o mês em que esteve isolado, Irene [sua esposa] pouco sabia sobre suas condições e tampouco os motivos do isolamento. Como é de praxe nos casos de sanção disciplinar, suas visitas eram proibidas enquanto ele era mantido no castigo. Evandro, preso na Penitenciária de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, também regrediu de regime quando, segundo ele, seu equipamento de monitoração passou a vibrar e apitar sem que houvesse motivo claro. Permaneceu por mais de 15 meses no regime fechado.** In: CAMPELLO, Ricardo Urquizas. Faces e interfaces de um dispositivo tecnopenal: o monitoramento eletrônico de presos e presas no Brasil. 2019. Tese (Doutorado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. doi:10.11606/T.8.2019.tde-16122019- 185040. Acesso em: 2021-10-20, p. 47.

40. A mesma Tese de Doutorado também dá a conhecer o caso de **ANDERSON**. Enquadrado no Art. 33, da Lei Federal 11.343/2006, após ter sido flagrado com êxtase e cocaína por Agentes do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) numa boate no Centro da

capital paulista, foi condenado a 5 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado. Acerca do seu caso, anotou-se:

> **Mais do que um espaço de clausura e exclusão, mas sem deixar de operar mediante o confinamento, o Castelinho incide no trajeto de Anderson como aparelho regulador de sua circulação: ponto de parada e inspeção ao estilo *pit stop*. É lá que ele passa as suas noites e finais de semana. É lá também que seu equipamento de monitoração é instalado, vistoriado e supervisionado, através de um pequeno computador situado em uma das salas do setor administrativo. O aspecto arcaico e imponente do prédio, construído no início da década de 1930 com base nos padrões da arquitetura clássica, rendeu-lhe o apelido irônico que remete à combinação ambivalente de lar suntuoso e monumento da agonia. Pelas escadarias estreitas e corredores escurecidos do Castelinho, presos caminham de um lado a outro, de cima a baixo, convivendo com o inevitável cheiro fétido que toma conta do lugar, decorrente da superlotação e do escasso fornecimento de água. Em uma cela projetada para 50 pessoas, mais de 110 homens improvisam barracas de lençol e compartilham colchões dominados por percevejos. 'A vida lá é insuportável', afirma Anderson**. In: CAMPELLO, Ricardo Urquizas. Faces e interfaces de um dispositivo tecnopenal: o monitoramento eletrônico de presos e presas no Brasil. 2019. Tese (Doutorado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. doi:10.11606/T.8.2019.tde-16122019-185040. Acesso em: 2021-10-20, p. 33.

41. Ainda a respeito de trabalhos acadêmicos relevantes sobre a monitoração eletrônica, a pesquisa de Mestrado em Direito apresentada por **SILVANIA APARECIDA FRANÇA,** na Universidade de Brasília (UnB), revelou, após coleta de dados empíricos, que existe **um claro recorte de raça em relação às imputações criminais, sem o que a atribuição de reprimenda penal não ocorre sem interação com a categoria raça.** Sobre o tema, confira-se:

> **[...] a orientação seletiva de criminalização no Brasil recai sobre a população jovem, pobre e negra, sobressaindo como os crimes que mais geram condenação e encarceramento os crimes contra o patrimônio e os relacionados à lei de drogas. Sob perspectiva da criminologia crítica, Rezende (2011, p. 117) em pesquisa em sentenças de processos sobre tráfico de drogas, ajuizados no ano de 2009, nas varas criminais do Distrito Federal, constatou a eficácia da criminalização secundaria sobre "o pequeno traficante pobre, do sexo masculino, com nenhuma ou baixa qualificação profissional, e a pouca capacidade de defesa de mobilizar provas e argumentos no sentido contrário à formação do convencimento judicial pela configuração do tráfico". São selecionados pela agência policial, passando pela agência judicial, que referenda a seleção e priva de liberdade, provisoriamente e com a condenação ao término do processo. A agência judicial poderia obstar a primeira seleção, mas não o faz, chegando-se à execução pela agência penitenciária. Culmina-se a seleção pelo estereótipo sobre aqueles que circulam pelos espaços públicos com o figurino social de delinquentes[grifei] (ZAFFARONI, 2013, p. 145).** In: FIGUEIREDO, Silvania Aparecida França. Monitoração eletrônica no Brasil: para que e para quem? 2019. 145 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2019, Acesso em 19.10.2021, p. 104.

42. Assim, as pesquisas empíricas sobre o tema, têm destacado uma forte presença do elemento racial nas imputações criminais, o que se manifesta também, sobremaneira, nos procedimentos adotados para a execução criminal.

43. Ainda em relação a este quadro, veja-se que o Estado de Goiás possuía, até o ano de 2020, segundo as estatísticas oficiais, uma média de quase dois detentos por vaga, dois quais **40% deles são de presos provisórios**. Sobre o tema, destaque-se:

> A superlotação, falta de condições dignas de alimentação, saúde e a

dificuldade de contato entre familiares e preses sempre fazem parte da lista de problemas citados por pessoas que acompanham de perto a população carceária.

"Eu recebo cartas de presos, de familiares deles, falando sobre essa falta de estrutura. Isso acontece devido às décadas de descaso com o sistema prisional", disse a Juíza da Vara de Execução Penal, [Dra.] Telma Aparecida Alves.

De acordo com o anuário, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de presos pssou de 23 mil para 25, 7 mil entre 2018 e 2019. No mesmo período, no entanto, o número de vagas reduziu de 15,7 mil para 14,1 mil. O déficit de vagas aumentou de 7,3 mil para 11,6 mil. Com isso o número de presos por vaga passou de 1,5 para 1,8. [4]

44. Nesta espécie, e à luz do que temos exposto, fica clara uma **perspectiva racializada no diploma combatido, eis que ele produz efeitos sobre um grupo social bastante desfavorecido e específico, recaindo desproporcionalmente sobre as famílias de origem periférica e negra, cujo acesso a bens de consumo e à cidadania propriamente dita é severamente escasso.**

45. Nesta quadra, a discussão constitucional chega a um debate de racismo institucional ou racismo estrutural, logo que há uma clara interação entre a perspectiva racial e a imputação criminal a grupos específicos, ou maior tendência empírica de que estes grupos sejam apenados.

46. A Lei combatida nesta Ação Direta possui essa feição, para além de impor uma condenação, uma reprimenda a mais, também o faz para um grupo ou raça específico: aquele que habita os calabouços do sistema prisional e que não possui meios para manifestar-se, seja na esfera pública, seja nos tribunais,

[4] SANTANA, Vitor. Goiás está entre os 10 estados com maior média de presos e tem quase dois detentos por vaga, mostra estudo. Notícia veiculada no G1 GOIÁS em 22.10.2020. Disponível em: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/10/22/goias-esta-entre-os-10-estados-com-maior-media-de-presos-e-tem-quase-dois-detentos-por-vaga-mostra-estudo.ghtml; Acesso em: 23.01.2022.

ficando ao arbítrio institucionalizado e chancelado pelo racismo.

47. São essas as conclusões a que chegou a Tese de Doutorado em Sociologia de **MICHELE CUNHA FRANCO**, apresentada à Universidade Federal de Goiás (UFG), ao estudar, em profundidade, o problema da Segurança Pública no Município de Goiânia, acerca do qual anotou:

> **Os atores dessa tragédia, tanto em seu polo ativo quanto passivo são predominantemente partícipes de uma mesma realidade. Vivem ou viviam em periferias, exercem ou exerciam profissões desprestigiadas, são jovens, são pobres, não têm importância, nem para a polícia, nem para a mídia, nem para a sociedade em geral. São vilões da própria tragédia.** In: FRANCO, M.C. Os dados sobre homicídio doloso em Goiás como um problema sociológico. 2014. 250 f. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014, Acesso em 15.10.2021, p. 229

48. É importante salientar que este Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já se pronunciou acerca desse tipo de questão, deixando assente que questões raciais devem ser levadas em conta no âmbito do controle de constitucionalidade. Sobre o tema, um dos precedentes mais relevantes é o **Caso Ellwanger**. Nele, o STF assentou que a divisão em raças, com traços fenotípicos, deve ser, aos olhos do Direito, **uma construção meramente político-social, devendo as normas jurídicas combater toda e qualquer prática discriminatória ou racista,** nos seguintes termos:

> HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO. RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. ABRANGÊNCIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM
> DENEGADA. [...]. 3. Raça humana. Subdivisão. Inexistência. Com a definição e o mapeamento do genoma humano, cientificamente não existem distinções entre os homens, seja pela segmentação da pele, formato dos olhos, altura, pêlos ou por quaisquer outras características



físicas, visto que todos se qualificam como espécie humana. Não há diferenças biológicas entre os seres humanos. Na essência são todos iguais. **4. Raça e racismo. A divisão dos seres humanos em raças resulta de um processo de conteúdo meramente político-social. Desse pressuposto origina-se o racismo que, por sua vez, gera a discriminação e o preconceito segregacionista. 5. Fundamento do núcleo do pensamento do nacional-socialismo de que os judeus e os arianos formam raças distintas. Os primeiros seriam raça inferior, nefasta e infecta, características suficientes para justificar a segregação e o extermínio: inconciabilidade com os padrões éticos e morais definidos na Carta Política do Brasil e do mundo contemporâneo, sob os quais se ergue e se harmoniza o estado democrático. Estigmas que por si só evidenciam crime de racismo. Concepção atentatória dos princípios nos quais se erige e se organiza a sociedade humana, baseada na respeitabilidade e dignidade do ser humano e de sua pacífica convivência no meio social. Condutas e evocações aéticas e imorais que implicam repulsiva ação estatal por se revestirem de densa intolerabilidade, de sorte a afrontar o ordenamento infraconstitucional e constitucional do País. 6. Adesão do Brasil a tratados e acordos multilaterais, que energicamente repudiam quaisquer discriminações raciais, aí compreendidas as distinções entre os homens por restrições ou preferências oriundas de raça, cor, credo, descendência ou origem nacional ou étnica, inspiradas na pretensa superioridade de um povo sobre outro, de que são exemplos a xenofobia, "negrofobia", "islamafobia" e o anti-semitismo. 7. A Constituição Federal de 1988 impôs aos agentes de delitos dessa natureza, pela gravidade e repulsividade da ofensa, a cláusula de imprescritibilidade, para que fique, ad perpetuam rei memoriam, verberado o repúdio e a abjeção da sociedade nacional à sua prática. 8. Racismo. Abrangência. Compatibilização dos conceitos etimológicos, etnológicos, sociológicos, antropológicos ou biológicos, de modo a construir a definição jurídico- constitucional do termo. Interpretação teleológica e sistêmica da Constituição Federal, conjugando fatores e circunstâncias históricas, políticas e sociais que regeram sua formação e aplicação, a fim de obter-se o real**



> **sentido e alcance da norma. [...] 12. Discriminação que, no caso, se evidencia como deliberada e dirigida especificamente aos judeus, que configura ato ilícito de prática de racismo, com as conseqüências gravosas que o acompanham [...]. Jamais podem se apagar da memória dos povos que se pretendam justos os atos repulsivos do passado que permitiram e incentivaram o ódio entre iguais por motivos raciais de torpeza inominável. 16. A ausência de prescrição nos crimes de racismo justifica- se como alerta grave para as gerações de hoje e de amanhã, para que se impeça a reinstauração de velhos e ultrapassados conceitos que a consciência jurídica e histórica não mais admitem. Ordem denegada.**
> (HC 82424, Relator(a): **MOREIRA ALVES**, Relator(a) p/ Acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2003, DJ 19-03-2004 PP-00024 EMENT VOL-02144-03 PP-00524)

49. Da mesma forma, também no recente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26, esta Corte assentou que ocorria uma proteção deficiente em relação à **criminalização da homofobia**, o que vulnerabilizava um grupo social específico, marcado pelo preconceito de **gênero**, por essa razão estendeu àqueles casos o crime inafiançável de racismo, até que sobrevenha ulterior legislação. Naquela assentada, assim manifestou-se a Corte:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – EXPOSIÇÃO E SUJEIÇÃO DOS HOMOSSEXUAIS, TRANSGÊNEROS E DEMAIS INTEGRANTES DA COMUNIDADE LGBTI+ A GRAVES OFENSAS AOS SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM DECORRÊNCIA DE SUPERAÇÃO IRRAZOÁVEL DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO À IMPLEMENTAÇÃO DOS MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO INSTITUÍDOS PELO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, art. 5º, incisos XLI e XLII)
> – A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO COMO INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DAS



CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS FRUSTRADAS, EM SUA EFICÁCIA, POR INJUSTIFICÁVEL INÉRCIA DO PODER PÚBLICO – A SITUAÇÃO DE INÉRCIA DO ESTADO EM RELAÇÃO À EDIÇÃO DE DIPLOMAS LEGISLATIVOS NECESSÁRIOS À PUNIÇÃO DOS ATOS DE DISCRIMINAÇÃO PRATICADOS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL OU DA IDENTIDADE DE GÊNERO DA VÍTIMA – **CONSIDERAÇÕES EM TORNO DOS REGISTROS HISTÓRICOS E DAS PRÁTICAS SOCIAIS CONTEMPORÂNEAS QUE REVELAM O TRATAMENTO PRECONCEITUOSO, EXCLUDENTE E DISCRIMINATÓRIO QUE TEM SIDO DISPENSADO À VIVÊNCIA HOMOERÓTICA EM NOSSO PAÍS: "O AMOR QUE NÃO OUSA DIZER O SEU NOME" (LORD ALFRED DOUGLAS, DO POEMA "TWO LOVES", PUBLICADO EM "THE CHAMELEON", 1894, VERSO ERRONEAMENTE ATRIBUÍDO A OSCAR WILDE) – A VIOLÊNCIA CONTRA INTEGRANTES DA COMUNIDADE LGBTI+ OU "A BANALIDADE DO MAL HOMOFÓBICO E TRANSFÓBICO" (PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI): UMA INACEITÁVEL (E CRUEL) REALIDADE CONTEMPORÂNEA – O PODER JUDICIÁRIO, EM SUA ATIVIDADE HERMENÊUTICA, HÁ DE TORNAR EFETIVA A REAÇÃO DO ESTADO NA PREVENÇÃO E REPRESSÃO AOS ATOS DE PRECONCEITO OU DE DISCRIMINAÇÃO PRATICADOS CONTRA PESSOAS INTEGRANTES DE GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS**

– A QUESTÃO DA INTOLERÂNCIA, NOTADAMENTE QUANDO DIRIGIDA CONTRA A COMUNIDADE LGBTI+: A INADMISSIBILIDADE DO DISCURSO DE ÓDIO (CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, ARTIGO 13, § 5º) – A NOÇÃO DE TOLERÂNCIA COMO A HARMONIA NA DIFERENÇA E O RESPEITO PELA DIVERSIDADE DAS PESSOAS E PELA MULTICULTURALIDADE DOS POVOS [...] DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, PROTEÇÃO DOS GRUPOS VULNERÁVEIS E FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL [...] **UMA OBSERVAÇÃO**

FINAL: O SIGNIFICADO DA DEFESA DA CONSTITUIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE, COM EFICÁCIA GERAL E EFEITO VINCULANTE – APROVAÇÃO, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DAS TESES PROPOSTAS PELO RELATOR, MINISTRO CELSO DE MELLO. PRÁTICAS HOMOFÓBICAS E TRANSFÓBICAS CONFIGURAM ATOS DELITUOSOS PASSÍVEIS DE REPRESSÃO PENAL, POR EFEITO DE MANDADOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO (CF, ART. 5º, INCISOS XLI E XLII), POR TRADUZIREM EXPRESSÕES DE RACISMO EM SUA DIMENSÃO [...] – qualifica-se como comportamento revestido de intensa gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados da Lei Fundamental. Doutrina. Precedentes (ADI 1.458- -MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). – Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente ou, então, do que a promulgar com o intuito de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos governantes ou de grupos majoritários, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos ou, muitas vezes, em frontal desrespeito aos direitos das minorias, notadamente daquelas expostas a situações de vulnerabilidade. – A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nesse contexto, tem por objetivo provocar legítima reação jurisdicional que, expressamente autorizada e atribuída ao Supremo Tribunal Federal pela própria Carta Política, destina-se a impedir o desprestígio da Lei Fundamental, a neutralizar gestos de desprezo pela Constituição, a outorgar proteção a princípios, direitos e garantias nela proclamados e a obstar, por extremamente grave, a erosão da consciência constitucional. Doutrina. Precedentes do STF.

(ADO 26, Relator(a): **CELSO DE MELLO**, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020)

50. Por essas razões e por todo o exposto, a norma estadual combatida deita os seus efeitos, como pudemos perceber, sobre um grupo social específico, marcado pela intrínseca característica de **RAÇA**, razão pela qual o referido diploma deve ser considerado, nos termos da Jurisprudência da Corte, como umbilicalmente relacionada ao **racismo institucionalizado e estrutural presente em nosso país, a despeito da eficácia da CRFB/1988, dos seus correspondentes direitos e garantias fundamentais, dos dados empíricos produzidos sobre a matéria e da Jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal.**

IV – Da necessidade de concessão de Medida Cautelar. *Fumus boni iuris* e *Periculum in mora*. Excepcional Urgência.

51. Consoante temos argumentado, esta espécie reúne os requisitos necessários para a concessão da medida cautelar pleiteada, para suspender, com urgência, o diploma estadual combatido.

52. A rigor, o ***fumus boni juris*** está caracterizado pelos argumentos deduzidos nesta exordial, bem como pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que sempre prestigiou tanto o regime constitucional de divisão de competências, quanto as normas contidas nos direitos e garantias fundamentais, ambos insculpidos na Carta.

53. No mesmo vértice, o ***periculum in mora***, nesta espécie, decorre diretamente da cobrança pelo uso de equipamento de monitoração eletrônica, visto que, uma vez já sancionado, o diploma estadual impugnado está em vigor naquela unidade federativa.



54. Nada obstante, consoante o artigo 102, I, alínea "*p*", da CRFB/1988 c/c a disciplina dos artigos 11 e 12 da Lei Federal 9.868/1999, deve ser concedida a cautela face a circunstâncias gravosas e urgentes.

55. As circunstâncias jurídicas trazidas nestes autos — inclusive porque baseados, como se demonstrou, em precedentes desse próprio Egrégio Supremo Tribunal — demonstram de *per se*, os fundamentos jurídicos da inconstitucionalidade arguida, e, por isso mesmo, **a excepcional urgência, em impor-se a sustação cautelar das normas impugnadas, antes mesmo da instrução dos autos, conforme preceitua a Lei Federal 9.868/1999, artigo 10, §3º.**

56. Nesta esteira, por força da previsão contida no artigo 10, § 1º, também da Lei Federal 9.868/1999, requer-se, ademais, que a Cautelar produza efeitos *ex tunc*., uma vez que **quaisquer efeitos produzidos pela norma em questão devem ser considerados absolutamente inconstitucionais**, por conterem graves danos à ordem pública e à segurança jurídica.

57. **Tal urgência está igualmente manifestada em relação à necessidade de preservação dos direitos e garantias fundamentais, de modo que somente a concessão de cautela poderá suspender imediatamente a eficácia da lei estadual combatida.**

58. Ante o exposto, requer-se, **o deferimento monocrático da Medida Cautelar (art. 10, §3º, da Lei Federal 9.868/1999)** para a suspensão da vigência do diploma combatido e para a manutenção da divisão constitucional de competências, bem como dos direitos e garantias fundamentais violados.

59. **Em seguida**, pede-se, ainda, a concessão da Medida Cautelar *ad Referendum* do Plenário, conforme dispõe o artigo 21, IV e V, do RISTF, cujo teor autoriza o poder geral de cautela do E. Min. Relator e cuja aplicabilidade já foi reconhecida, em diversos precedentes pelo Supremo Tribunal Federal:

PROCESSO OBJETIVO – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE –
LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL. Surgindo a plausibilidade jurídica parcial da pretensão e o risco de manter-se com plena eficácia o quadro normativo atacado, impõe-se o deferimento de medida acauteladora, suspendendo-o.

(ADI 6121 MC, Relator(a): **MARCO AURÉLIO**, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-
11-2019)

Ex positis, considerando a iminência dos efeitos da Resolução nº 130 do CNJ, diante da impossibilidade de apreciação imediata do feito pelo Colegiado, e com fulcro no artigo 21, incisos IV e V, do RISTF e do artigo 5º, §1º, da Lei nº 9.882/99, por aplicação analógica (MC na ADI 4465 da Relatoria do Min. Marco Aurélio), **DEFIRO a medida cautelar pleiteada, a fim de determinar, ad referendum do Plenário, a suspensão dos efeitos da Resolução nº 130 do Conselho Nacional de Justiça até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade.**
(ADI 4598 MC, Relator(a): **LUIZ FUX**, julgado em 30/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-147 DIVULG 01-08-2011 PUBLIC 02-08-2011)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. **REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR**



DEFERIDA. [...]. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses.
(ADI 2795 MC, Relator(a): **MAURÍCIO CORRÊA**, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2003, DJ 20-06-2003 PP-00057 EMENT VOL-02115-22 PP-04558 JBC n. 49,
2004, p. 87-90)

Nessas circunstâncias, tendo em conta os aspectos invocados pela autora, bem como os requerimentos deduzidos pelos amici curiae Federação Nacional dos Trabalhadores da Indústria do Fumo e Afins – FENTIFUMO e Sindicato da Indústria do Tabaco no Estado da Bahia/BA (Petições nºs 45.695/2013 e 45.912/2013, também recebidas em 13.9.2013), **concedo, forte no poder geral de cautela (arts. 798 do CPC e 21, IV e V, do RISTF) e afim de assegurar tratamento isonômico a todos os potencialmente afetados pelos atos normativos impugnados, a medida liminar requerida para suspender a eficácia dos arts. 6º, 7º e 9º da Resolução da diretoria Colegiada (RDC) nº 14/2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária até sua apreciação pelo Plenário desta Corte.**

(ADI 4784 MC, Relator(a): **ROSA WEBER**, julgado em 13/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 17-09-2013 PUBLIC 18-09-2013)

60. Por todo o exposto, requer-se **a suspensão da vigência da norma combatida**, sob pena de irreparável lesão à ordem jurídica e social e ao que rezam os direitos e garantias fundamentais elencados, uma vez presentes os requisitos exigidos pela legislação pertinente, reiterando-se, por fim, a **excepcional urgência** da presente demanda.

61. Por fim, dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00, para fins meramente fiscais.

V – Dos Pedidos Definitivos

62. Com base no que foi elencado nesta Ação Direta, requer-se:

(i) Seja conhecida a presente demanda;

(ii) Recebida a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade seja concedida a Medida Cautelar, com efeitos ex-tunc (artigo 10, §1º, da Lei Federal 9.868/1999), submetendo-a, em seguida, ao Tribunal Pleno (art. 170, §1º, do Regimento Interno do STF).

(iii) Após, sejam solicitadas as informações ao Governador do Estado de Goiás, e à Assembléia Legislativa daquele ente federado, em atenção ao conteúdo dos arts. 6º e 9º da Lei Federal 9.868/1999 c/c o artigo 170, *caput*, do Regimento Interno do STF.

(iv) Após a apresentação das informações, que sejam ouvidos a Advocacia- Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, nos termos do que dispõe o art. 8º, *caput*, da Lei Federal 9.868/1999;

(v) Concedida a liminar e instruído o processo, seja designada Audiência Pública para que os fatos e prognoses legislativos possam ser debatidos por *experts* designados, nos termos do artigo 9º, §1º, da Lei Federal 9.868/1999.

(vi) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente demanda para declarar com efeitos *ex tunc* a inconstitucionalidade formal e material do diploma vergastado.

(vii) Subsidiariamente, caso não considere totalmente procedente o pedido principal, pede-se, o reconhecimento da inconstitucionalidade formal e

material com efeitos *ex nunc*.

(viii) Por fim, após o julgamento de mérito, para os efeitos do artigo 103-A, *caput*, da CRFB/1988 combinado com o 2º, *caput*, da Lei Federal 11.417/2006 (Lei das Súmulas Vinculantes), considere-se este E. Supremo Tribunal Federal provocado para a Edição de Enunciado, na qualidade de Súmula Vinculante, a respeito da matéria posta em discussão nestes autos, uma vez preenchido o requisito do artigo 3º, VII, da referida Lei Federal.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022.

José Luiz de França Penna
Presidente do Diretório Nacional do Partido Verde

Vera Lúcia da Motta
OAB/SP 59.837



Lauro Rodrigues de Moraes Rêgo Júnior
OAB/DF 68.637

ROL DE DOCUMENTOS

Doc. 1 –Procuração Judicial;
Doc. 2 – Atas;
Doc. 3 – Estatutos;
Doc. 4 – Íntegra da Lei estadual 21.116/2021, do Estado de Goiás;